

1500133-18.2021.8.26.0200

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência - 2144121/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 198/2021 - DEL.POL.GÁLIA,
2144121 - DEL.POL.GÁLIA, 198/21/203 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA RODRIGUES

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-18.2021.8.26.0200 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-18.2021.8.26.0200

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência - 2144121/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 198/2021 - DEL.POL.GÁLIA,
2144121 - DEL.POL.GÁLIA, 198/21/203 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

ANA PAULA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso no art. 33, "caput", combinado com inciso IV, do artigo 40 da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, 27 de maio de 2021, por volta

de 7h30, na Rua Ana de Jesus Carrão Massuda, n. 130, e na Rua Virgílio José da Silva, n. 760, Centro, nesta cidade e Comarca de Gália, ANA PAULA RODRIGUES, qualificada à fl. 10, agindo em concurso com sua filha adolescente Maria Vitória Rodrigues Martins, com 16 anos de idade, qualificada à fl. 08, guardava, para fins de tráfico, 28 porções de "crack", derivado da cocaína, com massa de 4,48 g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas); 34 porções e 1 tijolo de Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecido como "maconha", com massa de 353,18 g (trezentos e cinquenta e três gramas e dezoito centigramas); e 17 porções de "crack", derivado da cocaína, com massa de 2,72 g (dois gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conf. boletim de ocorrência de fls. 12/15; autos de exibição e apreensão de fls. 19/20 e 21/22; laudos de constatação de fls. 40/42 e 43/45; e laudo definitivo de fls. 129/133).

A denúncia foi recebida, a ré foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação (fls. 236/237).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogada a ré.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial (fls. 40/45), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

Fernando Nunes Ferreira, ouvido em juízo, disse que participou das buscas na casa da ré e sua filha. Foram encontrados as drogas e objetos descritos na exordial acusatória. Além disso, Vitória, filha da ré, durante as buscas, pediu para usar o banheiro e, ao escutarem alguns barulhos, foram verificar e observaram que ela estava tentando se desfazer de mais de setecentos reais. Já era do conhecimento que a ré praticava o tráfico de entorpecentes. Havia inúmeras informações dando conta de que a ré era traficante contumaz. Foi apreendido também um celular da ré.

Emerson Wander Cazzo, ouvido em juízo, disse que estavam investigando a ré e foi feito um pedido de busca domiciliar. Foi o responsável por realizar a busca na casa Ana Paula, na rua José Virgílio da Silva. Encontraram em torno de 15, 20, pedras, aproximadamente, no colchão da ré. Também acharam porções de maconha e um tijolo, além de pouco mais de R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Na casa de Maria Vitória, do que sabe, também foram encontrados entorpecentes.

A ré, ouvida em juízo, disse que a polícia foi a sua casa no dia dos fatos, alegando que se tratava de uma biqueira. Acordaram todo mundo. Afirmou que não é uma biqueira a sua casa, mas que, na verdade, recebe muitas amigas. Os policiais encontraram drogas no quintal, mas é apenas usuária. Os policiais encontraram drogas nos fundos da sua casa, que é aberto. Não reconhece estes entorpecentes. Também não reconhece as pedras e CRACK achadas no colchão. Igualmente, afirma que o tijolo de maconha não lhe pertence. Os entorpecentes achados não eram seus. Não tem celular. Os aparelhos celulares apreendidos não eram seus. Um pertencia a filha e outro ao marido deka.

A versão da acusada não convence.

Os policiais foram categóricos no sentido de confirmar a apreensão das drogas descritas na exordial acusatória, além de expressiva quantidade de dinheiros (mais de R\$ 1.000,00 (mil reais)). E destaca-se, foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes, diversas pedras de crack, porções de maconha, além de um tijolo de maconha.

Igualmente, foi relatado pelos policiais, tanto em juízo quanto na fase do inquérito que a ré praticava o tráfico de drogas com a sua filha, de maneira contumza, tanto que foi deferido o mandado de busca na casa de ambas.

É de todo inverossímil, assim, a versão da acusada, de que ela seria apenas usuária de entorpecentes. Aliás, segundo o documento de fls. 03 dos autos em

apenso, a ré estava alugando mais de um imóvel, em valores incompatíveis com a sua situação financeira, o que reforça a tese acusatória..

No mais, como se percebe no desenrolar da instrução, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Os depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Afinal, aos depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Desta feita, à luz dos elementos carreados aos autos, restou amplamente caracterizado o tráfico de drogas imputado ao réu, nos termos do artigo 33, caput, combinado com o inciso VI, do artigo artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, a quantidade e diversidade entorpecentes permitem a majoração da pena, na forma do artigo 42, da lei de Drogas. Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, ficou comprovado que a ré estava praticando a mercancia de entorpecentes com sua filha Maria Vitória Rodrigues Martins, a atrair, assim, a causa de aumento do inciso VI, artigo 40, da lei de drogas. Majoro, deste modo, a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

Por outro lado, verifico que o réa é primária e não ostenta maus antecedentes, bem como não há prova de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Registra-se que os depoimentos dos policiais a respeito da mercancia habitual são vagos e todos oriundos de denúncias anônimas, sendo insuficientes para comprovar a habitualidade delitiva.

Além disso, a quantidade de drogas, embora substancial, não é o suficiente para, por si só, afastar o redutor. Aplicável, deste modo, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n 11,343/06, no grau máximo, 2/3, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Por sua vez, com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Assim, tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à

limitação de fins de semana.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos expostos na exordial acusatória com o fito de CONDENAR a ré como incurso no artigo 33, caput, combinado com o inciso VI, do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, sem prejuízo do pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.

A ré poderá recorrer em liberdade.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

Sentença publicada em audiência.

Galia, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA